

EXPEDIENTE, GESTIÓN INTERNA CP N° 004544/2024

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA PROPUESTA PÚBLICA N°1685-5-LE24,
“SERVICIOS AUDIOVISUALES.”

BASES ADMINISTRATIVAS

1. OBJETO Y GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN

La presente Licitación tiene por objeto principal la contratación de Servicios Audiovisuales para La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía, en adelante La SEREMI.

Detalle de Solicitud

Solicitud interna de compra	Detalle de la solicitud	Presupuesto total máximo autorizado y disponible con IVA.
8522	Servicios Audiovisuales	\$18.000.000.-

Nota: Toda Oferta que sobrepase el presupuesto máximo autorizado y disponible será declarado inadmisibles y no pasará a evaluación.

La propuesta se registrará por estas Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Antecedentes, documentos y formularios anexos; y las normas legales, reglamentarias y técnicas, vigentes a su llamado. Asimismo, constituirán reglas propias de la propuesta las aclaraciones escritas que emita La SEREMI, sea que ellas fueren requeridas por los mismos oferentes o bien impartidas de oficio, en la oportunidad que se indica más adelante.

Todos y cada uno de estos documentos se entenderán siempre incorporados en el contrato y aceptados por el oferente desde la presentación de su oferta, sin necesidad de declaración expresa, cualquiera sea su monto.

Para todos los efectos relativos a la propuesta, el domicilio de La SEREMI General Mackenna N° 555, Temuco.

Nota Cabe señalar para efectos de contrato, que la presente licitación aplica sólo para personas, naturales o jurídicas, con giro comercial y que emitan facturas.

2. DE LOS OFERENTES

Podrán participar en esta licitación los oferentes, **personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras**, para entregar los bienes objeto de la presente licitación y que, cumpliendo los requisitos señalados en las bases, presenten una oferta en la oportunidad y en la forma establecida en las mismas y que cumplan con todos los requisitos exigidos.

La omisión, adulteración o falsificación física o ideológica de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos en las Bases, será causal suficiente para rechazar de plano y sin más trámite la oferta presentada, sin perjuicio de la facultad de la Institución de hacer efectiva las responsabilidades que de ello pudieran derivar y, en particular, se facultará a La SEREMI para el cobro de las garantías que existieren en su poder.

La sola presentación de ofertas, implica la aceptación de las Bases Administrativas y Técnicas, sus anexos y demás documentos de la propuesta.

3. PLAZOS DE LA PROPUESTA

Las actividades y diligencias de la propuesta se ceñirán al siguiente cronograma, teniendo presente que los plazos son de días corridos y para la eventualidad de que alguno recayera en día inhábil, se entenderá prorrogado para el día hábil siguiente:

Actividad	Día	
Publicación del llamado a propuesta pública en el sitio www.mercadopublico.cl	01	
Solicitudes, consultas o aclaraciones de los oferentes en el foro del sitio www.mercadopublico.cl	01 – 03	Hasta 12:00 horas.
Respuesta a las solicitudes, consultas o aclaraciones de los oferentes.	4	Hasta las 17:00 horas.
Cierre de la recepción de ofertas técnicas y económicas en el sitio www.mercadopublico.cl	5	Hasta las 15:01 horas.
Apertura electrónica de las ofertas recibidas en el proceso, en el sitio www.mercadopublico.cl .	5	A las 15:10 horas.
<u>Observaciones a la Apertura:</u> Si la oferta fuese declarada inadmisibles por la comisión de apertura el oferente tendrá un plazo de 24 horas para realizar sus observaciones en el Foro del en el sitio www.mercadopublico.cl .		
Proceso de evaluación y resultado del Proceso (desierta, inadmisibles o adjudicación).	Hasta el día 30 del proceso	
<u>Consultas a la adjudicación:</u> Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 3 días Hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl , a través de la siguiente casilla electrónica adquisicion.seremi9@redsalud.gov.cl .		
Los plazos señalados precedentemente son de días corridos.		

Si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886.

Ante discrepancias entre los plazos establecidos en las presentes bases administrativas y la carátula de ficha de licitación publicada en el portal, prevalecerán estas últimas, además de lo anterior si la licitación no se adjudicara en el plazo establecido en la fecha de licitación, se publicará en el portal Mercado Público la nueva fecha y las razones de tal cambio.

Los plazos establecidos en estas Bases son inamovibles para los participantes. Estos plazos sólo podrán ser modificados por decisión de La SEREMI, lo que será informado a través de la plataforma de compras, a todos los participantes.

El incumplimiento en el plazo y horario para la presentación de las ofertas por algún participante, implicará su exclusión del proceso.

3.1. MODIFICACIÓN DE BASES Y PLAZO PRUDENCIAL:

En caso de realizar modificaciones a las Bases, y cuando corresponda, La SEREMI extenderá el plazo para la presentación de ofertas, en un plazo prudente, el que podrá mediar entre 1 y 10 días, a objeto que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

La SEREMI informará mediante Resolución Exenta las modificaciones realizadas a las Bases publicada en www.mercadopublico.cl.

4. CONSULTAS Y ACLARACIONES

La SEREMI, podrá aclarar las consultas sobre las Bases de Licitación por iniciativa propia, con el objetivo de interpretar, esto es, fijar el alcance y sentido de las Bases, según corresponda a la naturaleza de la materia tratada. Por consiguiente, igualmente deberán ser consideradas por los proponentes en la preparación de sus ofertas. Estas aclaraciones emanadas por La SEREMI, se harán mediante una resolución fundada y se hará pública, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

Las consultas que los oferentes deseen formular para la presentación de sus propuestas y que digan relación con la interpretación de las Bases de Licitación, deberán efectuarlas exclusivamente, a través del sitio www.mercadopublico.cl, en el foro del proceso, a partir de la fecha de publicación de las presentes bases, hasta el día y hora señalada en el cronograma de estas Bases, establecido en el numeral 3. Etapas y Plazos de la ficha de Licitación.

La SEREMI resolverá dichas consultas y las respuestas y/o aclaraciones se publicarán en el foro del proceso o bien, por los medios disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl, encontrándose éstas a disposición de todos los participantes en el proceso, hayan o no formulado consultas, a partir del día y hora señalada en el cronograma de estas Bases, establecido en el numeral 3, Etapas y Plazos de la ficha de Licitación.

Los oferentes no podrán alegar desconocimiento de las respuestas una vez publicadas en el portal.

Toda comunicación a los proponentes se efectuará a través del sitio www.mercadopublico.cl.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán presentarse a través del Portal www.mercadopublico.cl, para lo cual deberán subir al portal digitalmente cada documento que forme parte de los “Antecedentes Administrativos (A)”, “Antecedentes Técnicos (T)” y “Antecedentes Económicos (E)”, salvo la Garantía de Seriedad de la Oferta, si la hubiera.

Todo error en su oferta será de responsabilidad del proponente y no constituirá hecho imprevisto, ni excusará la responsabilidad que se adquiere por el hecho de presentar su oferta.

5.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: Se deberán anexar los siguientes documentos:

Proponente Persona Natural debe acompañar:

- a) **Anexo N°1-A**, Formato de Identificación del Oferente Persona Natural.
- b) **Anexo N° 2**, Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases.

Proponente Persona Jurídica debe acompañar:

- a) **Anexo N° 1-B**, Formato de Identificación del Oferente Persona Jurídica.
- b) **Anexo N° 2**, Declaración jurada simple de aceptación y conocimiento de las bases.

5.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS:

- a) **Anexo N° 3, Formulario de Experiencia y Respaldos que acrediten su experiencia en servicios iguales al servicio solicitado:**

ID de licitaciones u Órdenes de compras: En el caso de la experiencia en el sector público **en institución de salud**, se solicita indicar en el anexo los respectivos ID de licitación u Órdenes de compras. El o los ID entregados serán utilizados por la comisión de evaluación para validar la información entregada, revisando el portal www.mercadopublico.cl, **sin la necesidad que los proveedores adjunten la documentación**. De verificarse que lo informado no se encuentra en los documentos anexos a los ID entregados, se ponderará como un antecedente no presentado, por lo tanto, no podrá ser considerado en el criterio de evaluación correspondiente.

Contratos: En el caso de la experiencia en el sector privado **en institución de salud**, se solicita indicar en el anexo Nombre del servicio realizado, adjuntando a la oferta los Contratos. El contrato debe señalar los servicios prestados iguales a los solicitado en las presente bases por línea, de lo contrario no se considerado como experiencia.

Nota : La experiencia de la empresa se considerará en base a la cantidad de meses.

b) Otras Informaciones que el oferente estimare oportuno señalar y que amplíen la descripción del servicio que se ofrece, siendo su presentación de carácter optativo.

- **Nota:** La no presentación de alguno de los antecedentes técnicos solicitados será causal para declarar inadmisibles las ofertas, exceptuando la letra b).

5.1. ANTECEDENTES ECONÓMICOS: Se deberán anexar los siguientes documentos:

a) **Anexo N° 4** Formulario de Oferta económica

- **Nota:** La no presentación de alguno de los antecedentes económicos solicitados será causal para declarar inadmisibles las ofertas.

5.2. Toda Oferta que sobrepase el presupuesto máximo autorizado y disponible será declarado inadmisibles y no pasará a evaluación.

5.3. Toda oferta que se ingrese al sitio www.mercadopublico.cl debe ser en valor Neto establecido en el Anexo N°4 debe expresarse en moneda nacional, es decir, peso chileno.

5.4. La oferta que presente el proponente tendrá una vigencia de sesenta (60) días corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. **La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido será rechazada de plano por La SEREMI.** Si dentro de ese plazo no puede efectuarse la adjudicación, La SEREMI podrá solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, la prórroga de sus ofertas. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta no será considerada.

5.5. PRECIOS, MONEDA Y REAJUSTES.

Los precios ofrecidos se cotizan en pesos chilenos y no habrá lugar a reajustes, indexaciones ni variaciones de ninguna especie.

6. DOCUMENTO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para la presente Licitación no se solicita Documento de garantía por Seriedad de Oferta.

7. APERTURA DE LA PROPUESTA Y COMISIÓN EVALUADORA.

Se estará a lo establecido en el artículo 35 nonies de la Ley 43.722, de fecha 11 de diciembre de 2023, que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado; que señala: "Toda persona que tenga por función calificar o evaluar procesos de licitación pública o privada deberá suscribir una declaración jurada, por cada procedimiento de contratación, en la que declare expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre él.

Asimismo, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones señaladas en el inciso anterior, tendrá la calidad de agente público, por lo que estará sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda."

La Apertura de las ofertas se llevará a efecto en el Sub Departamento de Administración Interna, de manera electrónica en el Sitio www.mercadopublico.cl, en presencia de, al menos, un representante de la Comisión de Evaluación.

En este acto se descargarán todos los antecedentes entregados por los oferentes, los cuales son solicitados en las presentes Bases, y se pondrán a disposición de la comisión de evaluación toda la información de los oferentes de este proceso.

La Comisión de Evaluación se encargará de certificar y validar el Acta de Apertura y procederá a aceptar y rechazar las ofertas, según corresponda; Evaluar las Ofertas y recomendar al Secretario Regional Ministerial de Salud, su Adjudicación, se declaren Inadmisibles por incumplimiento de requisitos una o más de las ofertas presentadas o se declare Desierta la propuesta, según corresponda. Todo lo anterior será plasmado en un Informe de Evaluación firmada por todos los integrantes de la Comisión Evaluadora y formará parte integrante de los documentos de la propuesta.

Las comisiones evaluadoras podrán sesionar de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras). Las actas de evaluación pueden suscribirse mediante cualquier modalidad de firma electrónica simple.

En el caso que la presente licitación, cierre en el portal mercado público sin haber recibido ninguna oferta y el mismo portal emita el certificado de deserción automáticamente, al no existir ofertas que evaluar, no se reunirá la Comisión de Evaluación y se procederá solo a la emisión de la Resolución Exenta firmada por La SEREMI de Salud, que será publicada en el sistema entre los antecedentes de la licitación.

7.1. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

La SEREMI se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que, aun cuando presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, no alteren el tratamiento igualitario de los proponentes, ni dificulten el correcto estudio de las propuestas.

El uso de esta potestad se orienta a obtener los antecedentes necesarios para la adecuada evaluación e interpretación de las propuestas y no podrá suponer, en caso alguno, la presentación extemporánea de antecedentes exigidos expresamente en estas Bases como “Requisitos Técnicos y Económicos”.

Para toda oferta rechazada en la apertura de las ofertas, o bien declarada inadmisibile por la Comisión de Evaluación, no aplicará el cálculo de los criterios de evaluación.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas será de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación y sus ponderaciones se expresan en la siguiente tabla:

CRITERIOS	Porcentaje
Precio	50%
Experiencia de la Empresa	20%
Presencia regional	15%
Inclusivo	5%
Comportamiento Contractual Anterior	5%
Plazo Entrega Formal de Documento Administrativos	5%
Total.	100%

8.1. **DEL PRECIO (50%):**

PRECIO = 50 %
Fórmula de Cálculo = (Oferta mínima / Oferta evaluada) x 100 x 50%

8.2. **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (20%):**

Según lo indicado en numeral 5.2 letra a) de las Bases Administrativas, la experiencia de la empresa se considerará en base a la cantidad de meses de servicios iguales a lo solicitado en las presente bases

Fórmula de Cálculo.	Detalle de lo solicitado	Puntuación Asociada
Puntaje = Puntuación asociada x 20%	Acredita experiencia según lo indicado en numeral 5.4, letra c) de las Bases Administrativas, mayor o igual a 24 meses	100 puntos
	Acredita experiencia según lo indicado en numeral 5.4, letra c) de las Bases Administrativas, mayor o igual a meses, menor a 24	0 puntos
	No acredita experiencia según lo indicado en numeral 5.4, letra c) de las Bases Administrativas.	Inadmisible

8.3. **PRESENCIA REGIONAL (15%)**

Criterios evaluación para obtener proveedores con conocimiento de la realidad regional y necesidad de elaboración de contenido en función de los usuarios o público objetivo.

Fórmula de Cálculo = Puntaje x 15%	Entrega de Antecedentes	Puntuación
	Ficha del proveedor en el portal Mercado Público indica domicilio legal en la Región de La Araucanía	100 puntos
	Ficha del proveedor en el portal Mercado Público indica domicilio legal fuera de la Región de La Araucanía	0 puntos

8.4. **INCLUSIVO 5%**

El criterio de Inclusión corresponde al sumatorio total del puntaje obtenido en los Subcriterios.

Inclusivo (5%) = [Subcriterio Perspectiva de género (2,5%)] + [Subcriterio Contratación de Personas con Discapacidad. (2,5 %)]

La contratación busca privilegiar materias de alto impacto social. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de compras Pública, es posible que las bases de licitación, como un contenido adicional, contemplen criterios y ponderaciones a ser asignados a los oferentes derivados de materia de alto impacto social.

8.4.1. **Subcriterios perspectiva de género. (2,5%)**

En este sentido, la entidad contratante puede procurar una mayor participación de mujeres en el mercado de las compras públicas, a través de la formulación de criterios de evaluación en aplicación de la Actualización de la Directiva de compras y contrataciones públicas N° 20, perspectiva de genero en materia de compras públicas.

Fórmula de Cálculo = Puntaje x 2,5%	Entrega de Antecedentes	Puntuación
	Proveedor presenta Sello Empresa Mujer (entregado por ChileCompra), visible en la ficha del proveedor, o certificadas en la Norma Chilena 3262 o similares, mediante certificado vigente de la norma otorgado por el organismo competente.	100 puntos
	Proveedor no presenta Sello Empresa Mujer (entregado por Chile Compra), visible en la ficha del proveedor, o certificadas en la Norma Chilena 3262 o similares, mediante certificado vigente de la norma otorgado por el organismo competente.	0 puntos

8.4.2. **Subcriterios Contratación de Personas con Discapacidad. (2,5%)**

Para los efectos de la aplicación del criterio de evaluación se considerará si el proponente, al momento de presentar su propuesta, acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos.

- En el caso que el oferente, al momento de presentar su propuesta, mantenga contratadas personas con discapacidad, para considerar valida la presentación, la empresa **deberá adjuntar la fotocopia de carnet de registro de discapacidad y un certificado de antigüedad del trabajador con discapacidad.** El trabajador no necesariamente debe trabajar en las instalaciones en que se brindara el servicio ofertado. Se puede desempeñar en otras labores que la empresa estime convenientes.

Fórmula de Cálculo = Puntaje x 2,5%	Entrega de Antecedentes	Puntuación
	La empresa posee una o más personas con discapacidad contratadas con al menos un año de antigüedad a contrata de la fecha del llamado a licitación. Para las empresas que tengan contratadores a 100 o más trabajadores, si del total más del 1% (ley 21.015), son personas con discapacidad o asignación de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.	100 puntos
	La empresa no posee una persona con discapacidad contratada con al menos un año de antigüedad. Para las empresas que tengan contratados a 100 o más trabajadores, si del total solo cumple con el 1 % legal	0 puntos

8.5. **COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR. (5%)**

Fórmula de Cálculo.	Detalle de lo solicitado	Puntuación Asociada
Puntaje =	No presenta reclamos formales en el portal de Mercado Publico por incumplimiento de contrato iguales o similares con esta SEREMI u otras	100 puntos

Puntuación asociada x 5%	instituciones públicas en los últimos 2 años.	
	Presenta reclamos formales en el portal de Mercado Publico por incumplimiento de contrato iguales o similares con esta SEREMI u otras instituciones públicas en los últimos 2 años.	0 puntos

8.6. **PLAZO ENTREGA FORMAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS AL CIERRE DE LA LICITACIÓN (Anexo N°1-A o Anexo N°1-B según corresponda y Anexo N°2) 5%.**

	Entrega de Antecedentes	Puntuación
Fórmula de Cálculo = Puntaje x 5%	Entrega de todos los documentos al momento del cierre de recepción de ofertas.	100 puntos
	Entrega de documentos posterior al cierre, en un plazo excepcional de 48 horas.	0 puntos
	No presenta documentos en plazo señalado de 48 horas.	Inadmisible

8.7. **PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO**

Como una forma de resguardar los intereses de La SEREMI, se deja establecido que el puntaje mínimo que debe obtener el oferente para la adjudicación es de **60 puntos** en total, en caso contrario a oferta será declarada inadmisible.

9. **RESOLUCIÓN DE EMPATES.**

En caso que se produzca igualdad de puntaje entre dos o más oferentes La SEREMI dirimirá de la siguiente manera:

- Mayor puntaje en Precio.
- Mayor puntaje en Experiencia de la Empresa.
- Mayor puntaje en Presencia Regional
- Mayor puntaje en Inclusivo
- Mayor puntaje en Comportamiento Contractual Anterior.
- Mayor puntaje en Plazo Entrega Formal de Documentos Administrativos.
- Cuando se produzcan situaciones en que, a pesar de la aplicación de los criterios de desempate, éste se mantiene, se adjudicará al oferente que primero haya ingresado su oferta en la plataforma Mercado Público, según lo establece el Comprobante de Ingreso de Oferta que emite el Sistema de Información.

10. **ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN, FORMALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN**

La SEREMI adjudicará la propuesta que cumpla con los requerimientos establecidos en las Bases de Licitación y cuya oferta haya sido evaluada como la más conveniente económica y técnicamente. Asimismo, podrá declarar desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Además, podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las Bases, todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios” aprobada por el D.S. N° 250/2004, del Ministerio de Hacienda.

El acto se materializará a través de la Emisión de la Resolución Exenta que informa el resultado del proceso, en conformidad a lo establecido en el artículo 41 del D.S. N° 250/2004, del Ministerio de Hacienda.

Aprobada la Resolución Exenta, ésta será publicada en el sitio www.mercadopublico.cl, para conocimiento de los interesados.

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, La SEREMI publicará una nueva fecha en el sitio www.mercadopublico.cl, informado ahí las razones del atraso.

11. DE LA READJUDICACIÓN

La SEREMI se reserva el derecho a readjudicar la licitación al siguiente mejor evaluado, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación, emitiendo la resolución exenta respectiva, en el siguiente caso:

Desistimiento del adjudicatario:

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el inciso primero del artículo 63 del D.S. 250/2004, o no cumpliera con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, se tendrá por desestimada su oferta.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 24 horas para aceptar la orden de compra respectiva contada desde su publicación en el sitio www.mercadopublico.cl.

12. DEL CONTRATO.

La propuesta o licitación pública, será sancionada mediante Resolución Exenta dictada por La Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región de La Araucanía, la que hará las veces de resolución – contrato, junto con la aceptación de la Orden de Compra en el Portal Mercado Público. Lo anterior en aplicación a lo estipulado en el artículo 63 del Reglamento de Compras Públicas, al ser un bien o servicio estándar de simple y objetiva especificación.

Domicilio: Para todos los efectos de la presente licitación, el Proveedor fijará su domicilio en la comuna y ciudad de Temuco.

Vigencia del Contrato: El contrato comenzará a regir a contar de la aceptación de la orden de compra por parte del Adjudicatario hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta que se acabe el presupuesto autorizado y disponible, lo que ocurra primero.

La aceptación de la orden de compra deberá realizarse dentro de las 24 horas, desde emitida la orden de compra y enviada al proveedor. Transcurrido el referido plazo, sin haber sido aceptada la orden de compra, se solicitará su rechazo en conformidad a lo señalado en el Artículo 63, del Decreto 250, que aprueba el reglamento de la Ley N°19.886 de compras públicas.

13. REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas y su Reglamento, La SEREMI sólo puede contratar con proveedores hábiles, los que deben acreditar su situación financiera y técnica.

El adjudicatario que se encuentre inscrito en el Registro Proveedores, portal www.chileproveedores.cl, se entenderá habilitado para contratar con La SEREMI, siempre y cuando el estado informado del proveedor sea "HABIL".

Aquellos adjudicatarios que no se encuentren inscritos en el Registro Chile Proveedores, deberán hacerlo dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación.

De acuerdo al Art. 6 inciso 3 y 4 de la **Ley 21.640** Ley de Presupuesto Sector Público correspondiente al **año 2024** que dice: “Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimiento de las leyes laborales y previsionales, determinado por la autoridad competente, durante el desarrollo de tales contratos, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. Esta calificación pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos”. “Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento de que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte”.

De acuerdo a lo anterior, el adjudicatario deberá adjuntar dentro de 48 horas posteriores a la adjudicación, el certificado donde acredita que no presenta deudas previsionales ni de remuneraciones a la fecha de adjudicación, esto será solicitado por La SEREMI de Salud Región de La Araucanía a través de correo electrónico.

En caso de no presentar el documento señalado precedentemente, se entenderá que desiste de su oferta, ya que el referido certificado es un antecedente indispensable para la suscripción del contrato.

14. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para la presente licitación no se requiere Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

15. DE LA FACTURACIÓN Y PAGO.

El adjudicatario deberá haber aceptado la orden de compra emitida por La SEREMI en el portal mercadopublico.cl, dentro de las 24 horas desde su publicación y/o enviada a proveedor.

En caso de que la orden de compra no haya sido aceptada, La SEREMI, podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurrida 24 horas desde dicha solicitud.

El pago se efectuará mes a mes (mes calendario) o de acuerdo a lo utilizado y recepcionado conforme por la contraparte técnica de la Seremi, según los montos adjudicados.

Para la recepción del servicio el proveedor deberá dar cumplimiento a lo indicado en bases de licitación.

La contraparte técnica de La SEREMI o quien subrogue, revisará y verificará el cumplimiento del servicio según Bases de Licitación y los certificados donde el proveedor acredita no presentar deudas previsionales ni remuneración en el mes transcurrido el servicio prestado, procediendo a emitir el certificado de cumplimiento que indicando el monto a recepcionar, el cual será enviado a la unidad de egresos debidamente firmado junto a los certificados, lo que será utilizado como respaldo para generar la Recepción conforme en el portal www.mercadopublico.cl

Una vez recepcionado conforme el proveedor adjudicado deberá emitir la factura correspondiente, indicando en el campo “Referencia” (801), Tipo: “Orden de compra” y en el folio: el número de OC idéntico a como aparece en mercado público. Enviar XML a la casilla subsalsrecepcion@custodium.com.

En el caso de que el adjudicatario emita la factura antes de que el servicio sea recepcionado en La Seremi, se procederá dentro de un plazo de 8 días corridos a reclamar el documento al servicio de impuestos internos.

La Factura debe contener los siguientes datos:

Subsecretaría de Salud Pública.
RUT. 61.601.000-K.
DIRECCIÓN: GENERAL MACKENNA N° 555 – TEMUCO.
GIRO: Administración Pública.
OC Portal Chile Compra del Portal Chile Compra
Licitación Pública: 1685-5-LE24.

El pago del documento se realizará de acuerdo a la normativa legal vigente y disposición presupuestaria, mediante medio de pago electrónico, dentro de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la factura, siempre y cuando se cumpla lo señalado en párrafos anteriores.

15.1. ANTICIPO.

La SEREMI no efectuará anticipos para la ejecución del servicio, total o parcial del contrato.

16. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Será obligación del adjudicatario cumplir con los plazos informados en su oferta.

Será obligación del adjudicatario cumplir con todas las condiciones de entrega señaladas en las Bases Técnicas.

Será obligación del adjudicatario hacer entrega de la documentación legal exigida al momento de la entrega de los servicios.

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas relacionadas con la licitación y con los demás aspectos que digan relación con el desarrollo de la misma, todos los cuales se entenderá le son plenamente conocidos, por tanto, integradas a las en la presente resolución.

Todas las Obligaciones contempladas en la Ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Registro de Inducción por cada trabajador. Dicho registro debe indicar que cada trabajador que participará en la prestación de los servicios, está en conocimiento del D.S Nº 40 Art.21.

El oferente adjudicado es quien deberá asumir toda la responsabilidad del traslado de su personal al lugar en que se deban presentar los servicios adjudicados, de la alimentación de los mismos y la entrega de elementos de protección personal, de acuerdo al lugar y función a realizar.

El oferente adjudicado asumirá la completa responsabilidad de la organización y protección de los servicios que se contraten, como igualmente deberá dar solución a cualquier detalle o problema que presente durante su ejecución.

En ningún caso podrá el adjudicatario excusarse de cumplir las obligaciones objeto del contrato, por insuficiencia del precio convenido, factor que no podrá limitar el alcance de su oferta.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nº 250, de la Ley de Compras Específicamente en el Artículo 22 Nº 9, La Secretaría Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, podrá solicitar al proveedor adjudicado registros para comprobar si registra saldos de remuneración o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.

El proveedor debe dar cumplimiento a las Políticas y Procedimientos vigentes de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud, publicadas en el link http://web.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion, las cuales se presumen conocidas por el oferente, para todos los efectos legales, además de cumplir con los estándares de seguridad de la información establecidos por MINSAL para cada proyecto o tarea.

Toda persona que desarrolle labores en La SEREMI, ya sea por contratación directa o indirecta deberá dar estricto cumplimiento a la Política General de Seguridad de la Información, observando sus directrices y colaborando en su aplicación dentro de su ámbito de acción. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, la SEREMI se reserva el derecho de veto sobre el personal que haya cometido la infracción, así como las sanciones legales, administrativas y contractuales, que se consideren pertinentes en relación a la empresa o persona contratada. Tratándose de proveedores, bajo ninguna circunstancia este hecho releva a la Empresa de las responsabilidades y obligaciones que le impone el Contrato.

17. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

El sistema de multas tiene como objetivo estimular la eficiencia del prestador en la entrega de los productos o servicios contratados de acuerdo a informes del inspector técnico y/o superiores designados por el establecimiento en la unidad respectiva.

Multas: La SEREMI se reserva el derecho de aplicar una multa, al adjudicatario, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases Administrativas o Técnicas.

Respecto del tiempo de respuesta, la multa será de 0,5 UTM por cada 2 días hábiles de atraso, según su oferta, con un tope de 2 UTM.

Por incumplimiento a otro tipo de obligaciones la multa será de 3 UTM.

Podrán descontarse del estado de pago respectivo o de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, si la hubiere, en caso de que no queden estados pendientes de pago.

Para aplicar una multa La SEREMI notificará de ello al Adjudicatario, acompañando a dicha comunicación un informe suscrito por el Inspector Técnico donde se dé cuenta detallada de los hechos en que se funda la decisión adoptada y se indique el monto de la multa.

La notificación de lo anterior se efectuará por carta certificada enviada al domicilio que el Adjudicatario declare en su oferta, entendiéndose que la misiva ha sido recibida al tercer día hábil de recibida por la oficina de correos.

Una vez notificado, el Adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para formular sus descargos ante La SEREMI, quién resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que los descargos sean ingresados a través de la Oficina de Partes de La SEREMI.

La medida a aplicar se formalizará a través de una Resolución Exenta fundada, la que se pronunciará sobre los descargos presentados, si existieren, y se publicará oportunamente en el Sistema de Información. En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

La aplicación de multas será sin perjuicio de la facultad de La SEREMI de poner término anticipado al contrato en los casos previstos en él y/o en las presentes Bases y hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, si la hubiere.

18. DE LA SUBCONTRATACIÓN.

Se prohíbe la subcontratación del presente instrumento, porque será evaluada la experiencia del oferente y comportamiento contractual, salvo en el caso de servicios anexos, no incluidos en el presente requerimiento, previa autorización de contraparte técnica.

Se deja expresamente establecido que La Seremi, no tiene ni tendrá ninguna relación laboral y, por lo tanto, no asume, ninguna obligación para con el personal que el prestador destine o contrate.

19. DE LAS CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

Resciliación o mutuo acuerdo.

Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, en especial lo señalado en las Bases Técnicas y los numerales 16 y 18 de las presentes Bases Administrativas.

Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de la entrega de los productos.

Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Si el adjudicatario fuere sometido a proceso por algún delito que merezca pena aflictiva, o algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima.

Si a juicio de La SEREMI, no está ejecutando fielmente la licitación o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas, debidamente acreditado en informes.

En caso de muerte del adjudicatario o socio que implique término de giro de la empresa.

El convenio se entenderá resuelto administrativamente, de pleno derecho y sin forma de juicio por cualquier incumplimiento de aquellos señalados precedentemente, por parte del adjudicatario, respecto de las obligaciones contraídas en virtud del convenio.

20. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO.

Sin perjuicio de las demás causales establecidas en el artículo 77, cuando se trate de las causales contenidas en los numerales 1 y 6 del referido artículo, se podrá modificar el contrato. En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30 % del monto originalmente pactado.

21. CLÁUSULA DE SEGURIDAD. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Las partes dejan expresamente establecido que toda información respecto del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, sobre la función administrativa que desempeña, de cualquier naturaleza que ésta sea, y que el Proveedor o sus dependientes tomen conocimiento en virtud de la celebración o ejecución del presente servicio, tiene carácter de confidencial, estando prohibida su divulgación a terceros o su utilización para fines distintos de aquellos relacionados con la prestación de los bienes y/o servicios materia de este contrato, durante la vigencia del mismo y después de su terminación.

En consecuencia, el Proveedor y su personal se obliga a:

- Abstenerse a utilizar la información para su propio beneficio o con cualquier otro propósito distinto al de prestar los servicios en los términos y condiciones establecidos en el Contrato.
- Jamás revelar información de los Contratantes a terceros, excepto a aquellos de sus empleados o asesores, que requieran conocer dicha Información a fin de poder prestar el referido Servicio. Bajo ninguna circunstancia este hecho releva al proveedor de las responsabilidades y obligaciones que le impone el Contrato.
- Adoptar todas las medidas necesarias y conducentes para proteger la confidencialidad y evitar la divulgación y uso indebido de la información.
- Adoptar todas las medidas necesarias y conducentes para proteger la confidencialidad y evitar la divulgación, acceso, cesión y uso indebido de los datos personales, sensibles o no, a los pudiera tener acceso con objeto de la prestación de servicios, haciendo responsable de todo daño por estas acciones o las de sus dependientes.

Con todo, aún si la información fuera divulgada con antelación a la suscripción del contrato o fuera divulgada públicamente posteriormente, como resultado de la exigencia de una autoridad judicial o administrativa, el contratante no podrá tratarla para fines diversos.

La obligación de confidencialidad de la información tendrá duración indefinida, a contar de la fecha de suscripción del Contrato respectivo.

El Proveedor se obliga en forma irrevocable a que toda información que la Secretaría Regional Ministerial le haya proporcionado o le proporcione con motivo de la prestación de servicios, tendrá el carácter de confidencial, cualquiera sea la forma o formato a través del cual se exprese dicha información, sea que se contenga en documentos, memorandos, escritos de otra naturaleza, discos, cintas, archivos computacionales o en cualquier otra forma.

El oferente seleccionado sólo utilizará la Información confidencial con el fin de alcanzar los objetivos de esta compra y no divulgará, publicará ni permitirá cualquier tratamiento de todo o

parte de esta información. Tampoco podrá efectuar tratamiento de esta con fines diversos. Así mismo, adoptará las medidas que sean pertinentes para que su personal contratado bajo cualquier modalidad sólo tenga acceso a la información que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en esta compra.

Al momento del término, por cualquier causa, de la presente compra, el Proveedor debe restituir, según lo indique la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la información confidencial y toda copia, resumen o extracto de ésta, contenida en cualquier documento de trabajo, memorandos u otros escritos, medios magnéticos o archivos computacionales, sin retener copias, resúmenes o extractos de esta, en ninguna forma.

En el evento que por orden judicial o de autoridad competente, el Proveedor se viere obligado a divulgar todo o parte de la información confidencial, debe notificar previamente y de inmediato de esta circunstancia a La SEREMI.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida por parte del Proveedor durante la vigencia del contrato, o después de su finalización, dará lugar a La SEREMI de Salud a entablar las acciones judiciales que correspondan contra del proveedor responsable, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados y quienes resulten responsables.

22. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Por el sólo hecho de participar en el presente procedimiento de compras, el oferente debe dar cumplimiento a las Políticas y Procedimientos vigentes de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud, publicadas en el link http://web.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion, las cuales se presumen conocidas por el oferente, para todos los efectos legales.

Todo el personal externo que desarrolle labores para La SEREMI de Salud deberá tomar conocimiento de la Política General de Seguridad de la Información, disponible en el sitio web de MINSAL, observando sus directrices y colaborando en su aplicación dentro de su ámbito de acción.

Para estos efectos, el trabajo o proyectos realizados por el proveedor deben ser compatibles con los estándares de seguridad de la información establecidos por MINSAL.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el contratante se reserva el derecho de veto sobre el personal que haya cometido la infracción, así como las sanciones legales y contractuales, que se consideren pertinentes en relación a la empresa o persona contratada. Bajo ninguna circunstancia este hecho releva a la Empresa de las responsabilidades y obligaciones que le impone el Contrato.

22.1. SEGURIDAD DE ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS SENSIBLES.

Cualquier tipo de intercambio de información que se produzca entre La SEREMI de Salud y las empresas proveedoras se entenderá que ha sido realizado dentro del marco establecido por el contrato de provisión de servicios correspondiente, de modo que dicha información no podrá ser utilizada en ningún caso fuera de dicho marco, ni para fines diferentes a los asociados a dicho contrato. Así, el proveedor deberá mantener la confidencialidad de lo que tome conocimiento en las dependencias de La SEREMI.

Asimismo, el proveedor deberá dar cumplimiento a la normativa del sector salud: DFL 1, Código Sanitario, Ley N° 20.584, referida a Deberes y Derechos que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su Atención de Salud; y en materia de protección de datos personales: la Ley N° 19.628, referida a Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa complementaria. En caso de que alguna de estas normas sea modificada o sustituida el proveedor deberá adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa.

En relación a la protección de los datos personales y datos personales sensibles, las partes deben adoptar las medidas conducentes para garantizar el mayor grado de seguridad y confidencialidad en el manejo de la información relacionada con el Contrato.

La obligación de confidencialidad de la información tiene una duración indefinida, a contar de la fecha de suscripción del Contrato.

La falta de cualquiera de las medidas precedentes se considerará como Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la Empresa.

22.2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDEMNIDAD.

Las partes dejan expresa constancia que los entregables y todo estudio, informe y elemento del intelecto, sean invenciones, descubrimientos, mejoras, especificaciones, códigos fuentes, especificaciones, código objeto, programas, documentación, diseños, métodos, sistemas, software y, en general, cualquier material que pueda protegerse bajo las leyes de propiedad intelectual o industrial, que se originen o resulten como producto específico y directo de los Servicios objeto de este Contrato y que no correspondan a elementos preexistentes, serán de propiedad de MINSAL no pudiendo el Proveedor utilizar de modo alguno con terceros distintos al MINSAL, la Subsecretaría de Salud Pública y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ninguna documentación que se le proporcione o que se genere para la entrega de los servicios.

Se entenderá como elementos preexistentes a los conceptos, conocimientos, know-how o técnicas relativas al procesamiento de datos y tecnologías de la información, a todo material original escrito o legible por máquina, incluyendo programas, medios magnéticos, listados, manuales y otra documentación de programación.

De consecuencia, el Proveedor no podrá utilizar, de modo alguno, con terceros distintos a MINSAL, la Subsecretaría de Salud Pública y la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ninguna documentación que se le proporcione o que se genere para la ejecución del contrato, así como tampoco el prototipo del Sistema, los programas fuentes y objetos generados, y las bases de prueba para el desarrollo que se utilicen en cada servicio, sin la autorización expresa de MINSAL, la Subsecretaría de Salud Pública y la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

En el desarrollo, el proveedor, deberá garantizar el cumplimiento de las restricciones legales al uso del material protegido por derechos de propiedad intelectual en favor de terceros. Queda estrictamente prohibido el uso de programas informáticos que no cuenten con licencia. Asimismo, queda prohibido el uso, reproducción, cesión, transformación o comunicación pública de cualquier tipo de obra o invención protegida por la propiedad intelectual sin la debida autorización.

En cualquier caso, el incumplimiento de esta circunstancia no podrá acarrear responsabilidad para el MINISTERIO, para la Subsecretaría de Salud Pública o para La SEREMI, debiendo el proveedor hacerse cargo de cualquier reclamo de tercero en esta materia, liberando desde ya al Ministerio de Salud, a La Subsecretaría de Salud Pública y a La SEREMI, de cualquier obligación y/o responsabilidad al respecto

Todos los bienes y activos de propiedad intelectual del oferente o adjudicatario se mantendrán bajo su titularidad, salvo acuerdo expreso y por escrito que disponga lo contrario.

23. PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN

En todos los casos se procederá a efectuar la liquidación del convenio determinando las obligaciones que quedaren pendientes.

24. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se liberará de toda responsabilidad a La SEREMI en caso de acciones entabladas por terceros, en razón de transgresiones de derecho de patente, marca registrada o diseños industriales como consecuencia de su utilización en los servicios que se adquieran.

25. CONSTANCIA.

Se deja expresa constancia que el adjudicatario se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de todas las cláusulas y anexos contenidos en las Bases Administrativas y Técnicas de esta propuesta, entendiéndose incorporadas todas las normas sobre PROPIEDAD ADMINISTRATIVA establecidas en las leyes 18.575 y 19.653.

FIN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

BASES TÉCNICAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de Servicios Audiovisual para La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía.

2. DEL APROVISIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

El proveedor adjudicado deberá entregar:

- Datos de contacto en un plazo de 48 horas hábiles y contar con una comunicación fluida, a través de medios digitales o telefónicos para coordinar el inicio.
- 10 videos mensuales (un total de 110 al finalizar el servicio) para redes sociales, con entrega de archivos de respaldo, entregados el mismo día del evento o cuando sean solicitados.
- 1 streaming de la cuenta pública (mayo).
- 4 terrenos mensuales (44 total) en la región con traslado propio.
- 1 grabación con teleprompter mensual (11 total).
- 5 producciones audiovisual mensuales para prensa según requerimiento y contingencia (55 total).
- 2 realizaciones de spots semestral para campañas especiales o efemérides (total 4).

El proveedor adjudicado deberá considerar o contar con:

- Cámara JVC GY-HM 600 Full HD (en terreno hay variación de cámara, pero siempre en calidad full HD).
- Iluminación en terreno.
- Micrófono de mano y micrófono inalámbrico de solapa.
- Utilización de prompter, ipad a control remoto.
- Movilización propia con equipos a las distintas actividades dentro de la Novena Región.
- Acreditar experiencia de al menos dos años en alguna institución de salud, realizando servicios de la misma naturaleza.

Propiedad, usos y restricciones de los bienes y/o servicios contratados.

Los bienes y/o servicios que se produzcan en cumplimiento del contrato, serán de propiedad exclusiva de La Seremi. En razón de lo anterior, es La Seremi quien determina las formas de uso futuro de los mismos. El Ejecutor no podrá difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, el producto resultante del cumplimiento del contrato que se adjudique por la presente licitación pública.

3. CONTRAPARTE TÉCNICA.

La SEREMI designa en este acto al Encargado de la Unidad de Comunicaciones o a quien la (o) subrogue o remplace, como Contraparte Técnica encargada de coordinar el proceso de licitación y de actuar como interlocutor con el o los proponentes y el Ejecutor, en todo lo relacionado con materias técnicas y administrativas propias de la licitación y del contrato definitivo.

De forma análoga, el adjudicado asignará a un Encargado Técnico, el que se considerará como puente de contacto y a quien se realizarán las observaciones, consultas y/o sugerencias correspondientes.

La comunicación entre ambos se realizará en primera instancia mediante teléfono celular o Mail, por lo que será responsabilidad del adjudicatario dar sus datos de contacto a la Contraparte Técnica, luego de la adjudicación en un plazo de 48 horas hábiles, al correo electrónico de la Contraparte Técnica nelson.zapatareyes@redsalud.gob.cl.

La Contraparte Técnica es la responsable de llevar el control del gasto, quien deberá ir descontando de la orden de compra que rija el servicio.

4. DE LA REVISION DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LOS SERVICIOS.

Una vez entregado los productos, y teniendo el visto bueno de la unidad solicitante será la contraparte técnica del contrato o quien lo subrogue, quien verificará si los productos cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en las Bases de la Licitación y quien dará recepción conforme a los productos.

Si en la revisión se detecta que los productos no cumplen con lo requerido según bases, éste no será recibido conforme, y en este caso el adjudicatario deberá, en un plazo no superior a 5 días hábiles, dar cumplimiento a lo requerido asumiendo el costo y multas detalladas en numeral 18 de las Bases Administrativas.

En caso que no se cumpla con lo requerido, deberá informar para que su oferta sea desestimada y pueda evaluarse la readjudicación al segundo proveedor mejor evaluado.

FIN DE LAS BASES TÉCNICAS

ANEXO N° 1-A

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, PERSONA NATURAL

DATOS DE CONTACTO	
NOMBRE COMPLETO:	
CÉDULA DE IDENTIDAD:	
DOMICILIO:	
FONO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	

Firma Oferente

Fecha: _____.

ANEXO N°1-B

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA		
Razón social:		
Giro:		
RUT empresa:		
Domicilio empresa:	Calle: N° Comuna: Ciudad: Región:	
Fono empresa:	Fax:	
Correo electrónico:		
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre completo:		
N° Cédula de Identidad:		
Nacionalidad:		
Cargo:		
Domicilio:		
Fono:	Fax:	
Correo Electrónico:		
Instrumento en que consta su personería (indicar tipo de documento, fecha, notaría, N° de repertorio, etc.).		

NOTA: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente.

Timbre de la Empresa

Firma del (los) representante(s) legal(es) de la Entidad proponente

Fecha: _____.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE BASES PERSONA NATURAL O JURÍDICA

**Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía
Presente.**

El proponente que suscribe, declara lo siguiente:

- a) Haber analizado las Bases de Licitación Pública 1685-5-LE24 y que, habiendo tomado conocimiento de las aclaraciones necesarias, las he considerado para la presentación de mi oferta.
- b) Conocer, aceptar y estar conforme con las aludidas Bases de Licitación Pública y con todas las condiciones y exigencias en ellas establecidas y que, en caso de adjudicación, ante una eventual discrepancia entre nuestra oferta y las Bases y sus aclaraciones complementarias, prevalecerán éstas últimas, las que serán íntegramente respetadas. Asimismo, que lo declarado en el Anexo N° 1 A de la presente licitación, sobre identificación del proponente, corresponde a los datos reales y fidedignos del oferente.
- c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitación, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas, Económicas, y Técnicas, y sus Anexos, aceptándolas en todas sus partes.
- d) Han considerado en su oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto cumplimiento de la prestación de servicios o provisión de bienes, y que aceptan las condiciones que implica dicho convenio.
- e) No haber sido condenado por delitos concursales, establecidos en el código penal, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos años, al momento de la presentación de esta oferta.
- f) **No tener impedimento para contratar con algún órgano de la Administración del Estado** de acuerdo a lo establecido en el inciso 6° del artículo 4° de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, no es o no tienen entre sus socios a una o más personas que presten servicios al Estado como funcionarios directivos de la SEREMI de Salud, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Saluda atentamente a Ud.
- g) **No estamos dentro de las causales de inhabilidades para contratar con el Estado establecidas en la Ley N° 20.393 o en aquella prevista en la letra d) del Artículo 26 del D.L 211/73.**

Saluda atentamente a Ud.

Nombre Completo

Firma

Fecha: _____.

ANEXO N° 3

FORMULARIO EXPERIENCIA.

Experiencia del oferente en el rubro requerido:

Entidad en la que prestó Servicios	Nombre del servicio prestado	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Cantidad Total de meses.	Acredita experiencia: ID licitación, ID orden de compra y/o señala y adjunta contrato

Cantidad total en meses.

Nota: La experiencia de la empresa se considerará en base a la cantidad de meses de antigüedad, no por la cantidad de trabajos realizados dentro de un mismo mes.

Nombre y RUT del Oferente

Firma

Fecha: _____

ANEXO N° 4

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

Descripción	Valor Total Neto	Valor Total I.V.A Incluido
El proveedor adjudicado deberá entregar: 10 videos mensuales (un total de 110 al finalizar el servicio) para redes sociales, con entrega de archivos de respaldo, entregados el mismo día del evento o cuando sean solicitados. 1 streaming de la cuenta pública (mayo). 4 terrenos mensuales (44 total) en la región con traslado propio. 1 grabación con teleprompter mensual (11 total). 5 producciones audiovisual mensuales para prensa según requerimiento y contingencia (55 total). 2 realizaciones de spots semestral para campañas especiales o efemérides (total 4). El proveedor adjudicado deberá considerar o contar con: - Cámara JVC GY-HM 600 Full HD (en terreno hay variación de cámara, pero siempre en calidad full HD). - Iluminación en terreno. - Micrófono de mano y micrófono inalámbrico de solapa. - Utilización de prompter, ipad a control remoto. - Movilización propia con equipos a las distintas actividades dentro de la Novena Región.		

Nota: Importante en el sitio www.mercadopublico.cl debe ingresarse la oferta en valor **Neto** y debe expresarse en moneda nacional, es decir, peso chileno, debe incluir todos los gastos en que se incurra hasta que el servicio sea entregado.

Nota: Toda Oferta que sobrepase el presupuesto máximo autorizado y disponible para cada ítem será declarado inadmisibile y no pasará a evaluación.

Nombre y RUT del Oferente

Firma

Fecha: